

TJSC 2026 - Analista de Sistemas

Ética e Gestão no Serviço Público -

Aula 1

Princípios constitucionais, moralidade, interesse público, probidade e integridade

Foco da aula

Disciplina de Conhecimentos Gerais com 4 questões. Esta aula cobre a base conceitual que sustenta todo o restante da trilha: como a FGV costuma distinguir princípio, valor, dever ético e conduta institucional no serviço público.

Aula escrita para prova objetiva de múltipla escolha, com cinco alternativas e uma correta, em padrão de cobrança próximo ao observado em cadernos oficiais da FGV.

Operação 66+ | material autoral calibrado por edital, provas FGV e fontes normativas primárias

1. Protocolo de identificação da aula

Aula pedida: Aula 1 da trilha de Ética e Gestão no Serviço Público.

Trilha: Aula 1 - Princípios constitucionais, moralidade, interesse público, probidade e integridade.

Itens do edital diretamente cobertos: 1. Princípios e ética na Administração Pública; 1.1 Princípios constitucionais; 1.2 Moralidade administrativa e interesse público; 1.3 Probidade e integridade. Também haverá conexão institucional com padrões éticos do PJSC apenas na medida necessária para reforçar a aplicação prática, sem antecipar a Aula 7.

O que não será aprofundado aqui: conflito de interesses, regime disciplinar, processo administrativo disciplinar, improbidade em espécie, Lei Anticorrupção e gestão de pessoas. Esses temas aparecem nas próximas aulas. Nesta aula, eles só entram como contexto quando ajudam a diferenciar moralidade, probidade e integridade.

Meta de desempenho: se aparecer uma questão de princípios, moralidade, interesse público, probidade ou integridade, você precisa resolver por distinção conceitual, não por intuição moral.

2. Calibração FGV: o que a banca tende a fazer

A FGV raramente entrega uma questão de ética pública apenas com a pergunta seca "qual é o princípio?". O padrão mais perigoso é apresentar uma situação administrativa curta e colocar alternativas que parecem verdadeiras, mas deslocam o escopo: confundem interesse público com conveniência da Administração, moralidade com opinião pessoal, publicidade com exposição irrestrita, probidade com enriquecimento ilícito e integridade com mero treinamento formal.

Na prova oficial FGV para o TCE-PA, por exemplo, uma questão de Ética no Serviço Público cobrou finalidade de código de ética com alternativas próximas envolvendo informação privilegiada, sigilo, conflito de interesses, imagem institucional e transparência. Em outra prova FGV, de auditoria interna, a banca explorou a definição de conflito de interesses como confronto entre interesses públicos e privados capaz de comprometer o interesse coletivo ou influenciar impropriamente o desempenho da função pública. O aprendizado para esta disciplina é direto: a FGV gosta de trocar finalidade, escopo e consequência.

Como responder FGV nesta aula

- 1) Identifique se a questão está perguntando por princípio constitucional, valor ético, dever funcional ou mecanismo de integridade.
- 2) Desconfie de alternativas absolutas: publicidade irrestrita, eficiência acima da legalidade, interesse público como justificativa genérica, probidade limitada a dinheiro.
- 3) Em caso concreto, pergunte: a conduta serve ao interesse público primário ou apenas ao interesse pessoal/institucional secundário?

3. Princípios constitucionais da Administração Pública

Princípio administrativo é uma norma de orientação e controle da atuação estatal. Não é conselho. Não é slogan. Em prova, princípio serve para avaliar se um ato, uma omissão, uma escolha de gestão ou uma conduta funcional está juridicamente adequada.

O núcleo clássico está no caput do art. 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para memorizar, use LIMPE. Mas cuidado: a FGV cobra menos o mnemônico e mais a diferença funcional entre os princípios.

Princípio	Ideia central	Como a FGV tenta confundir
-----------	---------------	----------------------------

Legalidade	A Administração só atua conforme autorização jurídica. Para o agente público, não basta querer ou achar conveniente.	Trocar legalidade por autonomia privada: "pode tudo que a lei não proíbe". Essa lógica é do particular, não do administrador.
Impessoalidade	A atuação deve buscar finalidade pública, sem promoção pessoal, favorecimento, perseguição ou personalização indevida.	Dizer que impessoalidade impede atendimento humanizado ou tratamento prioritário previsto em lei. Não impede.
Moralidade	A atuação deve respeitar padrões ético-jurídicos de boa-fé, honestidade, lealdade institucional e finalidade legítima.	Reduzir moralidade à moral privada do avaliador ou dizer que basta cumprir a forma legal.
Publicidade	Os atos administrativos devem ser transparentes e controláveis, salvo sigilo legalmente justificado.	Transformar publicidade em divulgação irrestrita de dados sigilosos ou pessoais.
Eficiência	A Administração deve buscar resultados adequados, qualidade, racionalidade, economicidade e desempenho.	Colocar eficiência acima da legalidade, da moralidade ou dos direitos dos administrados.

3.1 Legalidade: a Administração não atua como particular

No setor privado, a lógica geral é: o particular pode fazer o que a lei não proíbe. Na Administração Pública, a lógica é mais restrita: o agente público deve atuar com fundamento normativo, competência, finalidade e forma adequada. Isso não significa que cada microdecisão precise estar escrita em artigo específico; significa que a atuação precisa caber no conjunto de competências, finalidades e regras jurídicas aplicáveis.

Exemplo no TJSC: uma equipe de TI pode propor automação de fila interna para melhorar produtividade. Mas não pode alterar critérios de prioridade processual por mera conveniência técnica. O ganho de eficiência deve respeitar a legalidade, a isonomia, a transparência e a finalidade pública do serviço judiciário.

3.2 Impessoalidade: finalidade pública, não favoritismo

Impessoalidade tem duas faces principais: proibição de favorecimento/perseguição e exigência de finalidade pública. A decisão administrativa deve se justificar por critérios objetivos e institucionais, não por amizade, antipatia, pressão política ou autopromoção.

Exemplo: priorizar a correção de bug que afeta intimações eletrônicas de grande volume é decisão impessoal orientada ao serviço. Priorizar demanda de unidade apenas porque o gestor é amigo do servidor responsável é quebra de impessoalidade e pode também atingir moralidade e probidade.

3.3 Publicidade: transparência com limites

Publicidade não é exposição total. O princípio exige que a atuação administrativa seja controlável e motivada, mas convive com sigilo profissional, proteção de dados pessoais, segredo de justiça, segurança institucional e hipóteses legais de restrição de acesso. Em prova, a alternativa errada costuma dizer que publicidade obriga divulgação irrestrita ou, no extremo oposto, que a Administração pode ocultar atos por conveniência.

3.4 Eficiência: resultado sem atropelar o direito

Eficiência envolve qualidade, produtividade, racionalidade e melhor uso dos recursos públicos. No Judiciário, pode aparecer como tramitação mais célere, automação de rotinas, redução de retrabalho, padronização de fluxos e melhoria no atendimento. Mas eficiência não autoriza fraudar regra, reduzir contraditório, ocultar informação obrigatória ou ignorar critérios de segurança.

4. Moralidade administrativa

Moralidade administrativa é o princípio que exige conduta compatível com padrões éticos juridicamente relevantes: honestidade, boa-fé, lealdade institucional, finalidade legítima, decoro e

coerência entre meio e fim. Não se confunde com moralismo pessoal. A questão não é saber se o avaliador "gosta" ou "não gosta" da conduta; é saber se a atuação administrativa respeita o padrão ético exigível de quem exerce função pública.

A grande pegadinha é a frase: "se está na lei, é moral". Errado. Um ato pode obedecer formalmente a um procedimento e ainda violar moralidade se for praticado com desvio de finalidade, favorecimento, burla, perseguição ou aparência indevida de legitimidade.

Regra de prova

Legalidade responde: há fundamento jurídico e competência?

Moralidade responde: além de formalmente válido, o comportamento é honesto, leal, legítimo e coerente com a finalidade pública?

Impessoalidade responde: a decisão foi tomada por critério objetivo e finalidade pública, sem favorecimento ou perseguição?

Exemplo aplicado: um gestor distribui demandas de suporte técnico sempre aos mesmos servidores, sem critério formal, para favorecer a avaliação de desempenho de um grupo próximo. Ainda que não haja pagamento de propina, a conduta afronta impessoalidade e moralidade. Se houver intenção de obter vantagem indevida, prejuízo ou violação mais grave de dever funcional, o caso pode ganhar dimensão disciplinar ou de improbidade, tema das aulas seguintes.

5. Interesse público

Interesse público é a finalidade que legitima a atuação administrativa. Não é sinônimo de vontade do chefe, conveniência do órgão, economia a qualquer custo ou imagem positiva da instituição. A Administração existe para realizar direitos, prestar serviços públicos, aplicar a lei e proteger bens coletivos.

A distinção mais útil para prova é entre interesse público primário e secundário. O primário é o interesse da coletividade juridicamente protegido: qualidade da prestação jurisdicional, igualdade de tratamento, acesso à justiça, segurança da informação, transparência e regularidade administrativa. O secundário é o interesse patrimonial, operacional ou institucional da própria Administração, como reduzir custos, evitar desgaste reputacional ou defender sua posição em juízo. O secundário só é legítimo quando compatível com o primário.

Tipo	Significado	Exemplo correto	Exemplo perigoso em prova
Interesse público primário	Interesse da coletividade e dos direitos protegidos pelo ordenamento.	Priorizar estabilidade de sistema essencial para intimações, com critério técnico e transparência.	Dizer que interesse público permite suprimir garantias ou tratar usuários sem isonomia.
Interesse público secundário	Interesse do próprio ente público como organização: orçamento, patrimônio, posição administrativa.	Reduzir custo de contrato mantendo qualidade, segurança e legalidade.	Ocultar falha para preservar imagem institucional, sem corrigir risco ao serviço.

A FGV tende a considerar errada a alternativa que usa "interesse público" como carta branca. Interesse público precisa ser juridicamente qualificado, motivado e compatível com direitos fundamentais, legalidade, moralidade, impessoalidade e proporcionalidade.

6. Probidade

Probidade é honestidade qualificada no exercício de função pública. É retidão funcional, lealdade às instituições e proteção do patrimônio público material e imaterial. No edital, probidade aparece como conceito-base e também prepara a Lei nº 8.429/1992, que será estudada na Aula 4.

Probidade não se limita a enriquecimento ilícito. Enriquecimento é uma forma grave de improbidade, mas a ideia de probidade também alcança condutas que afetam deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade institucional, patrimônio público, atos oficiais e confiança social na Administração.

Em prova, a FGV pode tentar restringir probidade a "não roubar dinheiro". Essa alternativa é incompleta. O servidor probado também evita favorecimentos, informa conflitos relevantes, não usa recursos públicos para interesse privado, não manipula informações, não se apropria de autoria alheia e não cria aparência de desvio.

7. Integridade

Integridade é o alinhamento entre valores, regras, controles e comportamento real. Em Administração Pública, integridade é menos um discurso individual e mais uma arquitetura institucional preventiva: padrões éticos claros, transparência, gestão de riscos, canais de orientação, prevenção de irregularidades, responsabilização proporcional e cultura de não tolerância a desvios.

A Resolução TJ nº 22/2021 do TJSC usa integridade como um dos princípios e valores orientadores da conduta ética e estabelece diretrizes de disseminação dos valores do código, gestão responsável de recursos, respeito às pessoas e atuação independente pautada pelos princípios do art. 37 da Constituição. Para esta Aula 1, o ponto é entender que integridade é valor e também lógica institucional de prevenção.

Diferença que derruba candidato

Moralidade é princípio jurídico de conduta administrativa ética.

Probidade é retidão/honestidade funcional, com forte ligação a deveres e responsabilização por improbidade.

Integridade é sistema de valores, práticas e controles para prevenir desvios e sustentar confiança institucional.

Compliance é uma ferramenta de conformidade; integridade é mais ampla, pois envolve cultura, gestão e coerência institucional.

8. Quadro comparativo de alta incidência

Conceito	Núcleo	Erro comum em questão FGV	Atalho de prova
Legalidade	Fundamento jurídico, competência e conformidade normativa.	Tratar o agente público como particular livre para agir salvo proibição.	Administração precisa de base jurídica.
Impessoalidade	Finalidade pública, neutralidade, ausência de favorecimento/perseguição.	Confundir com frieza no atendimento ou negar prioridades legais.	Critério objetivo e finalidade pública.
Moralidade	Ética jurídica, boa-fé, honestidade, lealdade e finalidade legítima.	Dizer que basta cumprir a forma legal.	Legalidade formal não basta.
Publicidade	Transparência e controle social/institucional.	Exigir divulgação de tudo, inclusive sigilo legal e dados protegidos.	Transparência é regra; sigilo é exceção legal.
Eficiência	Resultado, qualidade, racionalidade e desempenho.	Permitir atalho ilegal em nome de produtividade.	Resultado com legalidade.
Interesse público	Finalidade coletiva juridicamente protegida.	Usar como justificativa genérica para qualquer ato.	Primário prevalece; secundário só se compatível.
Probidade	Honestidade funcional e lealdade às instituições.	Limitar a desvio de dinheiro.	Retidão no exercício da função.

Integridade	Valores, controles, cultura e prevenção de desvios.	Reduzir a palestra, cartilha ou formalidade documental.	Sistema preventivo e coerência institucional.
-------------	---	---	---

9. Pegadinhas FGV desta aula

- "Ato legal é sempre moral" - errado. A moralidade controla a legitimidade ética e a finalidade do ato.
- "Eficiência permite flexibilizar legalidade" - errado. Eficiência é princípio constitucional, mas não é salvo-conduto para violar outros princípios.
- "Publicidade exige divulgação irrestrita" - errado. Há sigilo legal, proteção de dados e restrições justificadas.
- "Impessoalidade impede tratamento prioritário" - errado. Prioridade legal ou critério objetivo não é favorecimento pessoal.
- "Interesse público é o interesse do órgão" - incompleto. O interesse institucional secundário deve servir ao interesse público primário.
- "Probidade é só não receber propina" - errado. Probidade envolve honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade institucional.
- "Integridade é sinônimo de punição" - errado. Integridade é principalmente prevenção, orientação, controles e cultura institucional.

10. Questões autorais - padrão FGV

Resolva sem consultar o gabarito. As questões simulam a forma como a FGV costuma aproximar princípio, caso concreto e alternativa plausível. Há uma única alternativa correta em cada questão.

Questão 1

No âmbito da Administração Pública, determinado gestor sustenta que uma decisão administrativa é legítima porque seguiu o rito formal previsto, embora tenha sido praticada para favorecer unidade dirigida por pessoa de sua confiança, sem critério objetivo de prioridade. Considerando os princípios constitucionais, a análise mais adequada é a de que:

- (A) o respeito ao procedimento formal afasta qualquer discussão sobre moralidade ou impessoalidade, pois a legalidade absorve os demais princípios.
- (B) a conduta é regular se houver ganho de produtividade para a unidade favorecida, ainda que sem critério geral previamente definido.
- (C) a observância formal do procedimento não impede o reconhecimento de violação à moralidade e à impessoalidade, se a finalidade pública foi desviada.
- (D) a situação envolve exclusivamente eficiência, pois a finalidade subjetiva do gestor é irrelevante quando o resultado administrativo é útil.
- (E) a moralidade administrativa apenas seria afetada se houvesse prova de enriquecimento ilícito do gestor.

Questão 2

Em uma unidade do Poder Judiciário, a equipe decide publicar indicadores de produtividade, mas suprime informações protegidas por sigilo processual e dados pessoais desnecessários. A decisão expressa, principalmente, a compreensão de que:

- (A) a publicidade administrativa não se aplica ao Poder Judiciário, pois toda informação judicial possui caráter sigiloso.
- (B) a transparência deve coexistir com limites jurídicos, como sigilo legal e proteção de dados, não equivalendo à divulgação irrestrita.
- (C) a eficiência autoriza a Administração a substituir a publicidade por relatórios internos, sempre que houver risco reputacional.

- (D) a publicidade é atendida apenas quando todos os documentos, inclusive sigilosos, são disponibilizados ao público.
- (E) a impessoalidade dispensa motivação quando a decisão for tecnicamente recomendada pela área de TI.

Questão 3

Analise as afirmativas a seguir sobre interesse público. I. O interesse público primário corresponde ao interesse da coletividade juridicamente tutelado. II. O interesse público secundário da Administração é sempre ilegítimo e deve ser descartado em qualquer decisão. III. O interesse institucional do órgão pode ser considerado, desde que compatível com o interesse público primário. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) II e III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) II, apenas.

Questão 4

Considere as seguintes assertivas sobre moralidade administrativa, marcando V para verdadeira e F para falsa. () A moralidade administrativa possui densidade jurídica e pode servir como parâmetro de controle do ato administrativo. () A moralidade administrativa se confunde com a moral privada do agente julgador. () A legalidade formal de um ato não impede, por si só, o exame de sua finalidade e de sua lealdade institucional. A sequência correta é:

- (A) V - V - F.
- (B) F - V - V.
- (C) F - F - V.
- (D) V - F - F.
- (E) V - F - V.

Questão 5

Relacione os conceitos às descrições. 1. Impessoalidade. 2. Eficiência. 3. Integridade. 4. Probidade. () Retidão funcional e honestidade no exercício da função pública. () Critérios objetivos, finalidade pública e ausência de favorecimento ou perseguição. () Sistema de valores, controles e práticas preventivas contra desvios. () Qualidade, racionalidade e resultado adequado na atuação administrativa. A sequência correta é:

- (A) 1 - 4 - 3 - 2.
- (B) 4 - 1 - 3 - 2.
- (C) 3 - 2 - 4 - 1.
- (D) 4 - 3 - 1 - 2.
- (E) 2 - 1 - 3 - 4.

Questão 6

Assinale a alternativa incorreta sobre os princípios constitucionais da Administração Pública.

- (A) A eficiência permite afastar a legalidade quando a solução mais rápida gerar economia comprovada para a Administração.
- (B) A impessoalidade veda favorecimentos e perseguições fundados em interesses pessoais ou critérios subjetivos ilegítimos.

- (C) A publicidade viabiliza controle social e institucional, sem afastar hipóteses legais de sigilo.
- (D) A moralidade exige que a atuação administrativa observe padrões ético-jurídicos de boa-fé e lealdade institucional.
- (E) A legalidade, para o agente público, impõe atuação conforme competência, finalidade e fundamento jurídico.

Questão 7

Um servidor utiliza canal institucional de comunicação para divulgar mensagem de apoio a candidato político, valendo-se do prestígio da unidade em que trabalha. Mesmo sem prejuízo financeiro demonstrado, a conduta é incompatível, sobretudo, com:

- (A) a eficiência, exclusivamente, porque reduz a produtividade média do canal.
- (B) a publicidade, exclusivamente, porque toda comunicação institucional deve ser sigilosa.
- (C) a legalidade privada, pois particulares não podem manifestar opinião política.
- (D) a impessoalidade e a moralidade, pois usa estrutura institucional para finalidade político-partidária e personaliza o aparato público.
- (E) a supremacia absoluta do interesse secundário, pois a imagem do órgão sempre prevalece sobre qualquer direito.

Questão 8

Ao interpretar o caput do art. 37 da Constituição Federal, a alternativa que melhor expressa a posição dos princípios ali previstos é:

- (A) são recomendações administrativas sem força normativa direta.
- (B) aplicam-se somente à Administração direta federal, não alcançando os demais Poderes.
- (C) orientam e vinculam a Administração Pública direta e indireta, funcionando como parâmetros de validade e controle da atuação estatal.
- (D) subordinam-se integralmente à eficiência, princípio hierarquicamente superior aos demais.
- (E) são aplicáveis apenas quando inexistir lei específica disciplinando a matéria.

Questão 9

Em processo de contratação de solução tecnológica, um agente público defende especificação técnica que, sem justificativa, direciona o certame a fornecedor com quem mantém relação pessoal. A hipótese revela risco mais diretamente associado a:

- (A) violação à impessoalidade, à moralidade e à probidade, pois há uso de critério aparentemente técnico para favorecer interesse privado.
- (B) cumprimento da eficiência, porque especificações direcionadas sempre reduzem tempo de contratação.
- (C) exercício regular da discricionariedade, pois especificação técnica nunca se sujeita a controle de finalidade.
- (D) publicidade, pois qualquer direcionamento é válido se publicado no edital.
- (E) interesse público secundário legítimo, que sempre autoriza preferência por fornecedor conhecido.

Questão 10

Sobre probidade e integridade, assinale a afirmativa correta.

- (A) Probidade e integridade são expressões sinônimas de eficiência administrativa e sempre se medem pelo volume de processos concluídos.
- (B) Integridade é valor e lógica institucional preventiva, enquanto probidade remete à retidão e honestidade funcional no exercício da função pública.

- (C) Probidade só existe quando há dano material ao erário, sendo irrelevante a violação de deveres de honestidade e imparcialidade.
- (D) Integridade corresponde apenas à existência formal de um código de ética, independentemente de sua disseminação ou aplicação.
- (E) Probidade é tema exclusivamente penal, sem relação com ética administrativa.

Questão 11

Uma decisão administrativa nega atendimento prioritário legalmente previsto sob o argumento de que todos devem ser tratados de forma idêntica. A justificativa confunde o princípio da impessoalidade porque:

- (A) a impessoalidade exige sempre tratamento desigual, ainda que sem previsão legal.
- (B) a impessoalidade não impede diferenciações objetivas e juridicamente justificadas, como prioridades legais.
- (C) o tratamento prioritário é sempre ato de favorecimento pessoal e viola moralidade.
- (D) a eficiência elimina qualquer dever de observância a critérios legais de atendimento.
- (E) a publicidade substitui a impessoalidade quando o atendimento ocorre em sistema eletrônico.

Questão 12

Uma chefia escolhe ocultar falha relevante em sistema de atendimento, não para preservar segurança ou sigilo legal, mas para evitar desgaste reputacional da unidade. À luz do interesse público, a conduta:

- (A) é correta, pois a imagem institucional é sempre o interesse público primário.
- (B) é indiferente aos princípios, pois falhas técnicas pertencem apenas à gestão interna.
- (C) confunde interesse secundário da Administração com interesse público primário, podendo afrontar transparência, moralidade e integridade.
- (D) é obrigatória sempre que a divulgação de falha puder gerar críticas à Administração.
- (E) realiza a publicidade, porque a omissão temporária equivale à transparência planejada.

Questão 13

A Resolução TJ nº 22/2021 do TJSC aponta, entre os princípios e valores orientadores da conduta ética, honestidade, probidade, integridade, impessoalidade, transparência e sigilo profissional. A leitura sistemática desses valores permite concluir que:

- (A) transparência e sigilo profissional devem ser harmonizados conforme a natureza da informação e as hipóteses legais ou institucionais aplicáveis.
- (B) o sigilo profissional elimina a publicidade administrativa e impede qualquer forma de controle institucional.
- (C) a integridade substitui a legalidade, tornando desnecessária a observância de regras formais.
- (D) a probidade se restringe aos agentes efetivos, não alcançando outros colaboradores do ambiente institucional.
- (E) a impessoalidade impede empatia, cordialidade e respeito no atendimento ao público.

Questão 14

Assinale a alternativa que melhor traduz a relação entre moralidade administrativa e controle da discricionariedade.

- (A) Atos discricionários não se submetem à moralidade, pois o administrador pode escolher livremente segundo sua preferência.

- (B) A moralidade permite ao controle substituir toda escolha administrativa por outra mais conveniente, sem limites.
- (C) A moralidade só incide em atos vinculados, pois atos discricionários não possuem finalidade definida.
- (D) Mesmo em escolhas discricionárias, a Administração deve observar finalidade, boa-fé, lealdade, coerência e ausência de favorecimento indevido.
- (E) A moralidade tem relevância apenas disciplinar interna, sem repercussão na validade da atuação administrativa.

Questão 15

No desenvolvimento de um sistema interno do Judiciário, a área técnica propõe automatizar a triagem de solicitações conforme critérios publicados, auditáveis e alinhados a regras institucionais. A medida, em tese, concretiza principalmente:

- (A) impessoalidade e eficiência, desde que preserve legalidade, transparência e possibilidade de controle.
- (B) moralidade privada, pois a automação elimina a necessidade de justificativa pública.
- (C) sigilo absoluto, pois critérios automatizados não podem ser conhecidos pelos usuários.
- (D) favorecimento institucional, porque toda padronização impede controle.
- (E) desvio de finalidade, já que decisões automatizadas são sempre incompatíveis com interesse público.

Questão 16

Considere as afirmativas. I. A moralidade administrativa é compatível com a exigência de boa-fé e lealdade institucional. II. A probidade pode ser compreendida como retidão funcional, não limitada à ausência de enriquecimento ilícito. III. A integridade institucional possui dimensão preventiva e cultural, não apenas repressiva. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I e II, apenas.
- (E) II e III, apenas.

Questão 17

A afirmação "o interesse público autoriza a Administração a deixar de motivar decisão quando o resultado for socialmente desejável" deve ser avaliada como:

- (A) correta, porque a finalidade pública dispensa controle quando o resultado parece benéfico.
- (B) correta, desde que a decisão seja tomada por autoridade hierarquicamente superior.
- (C) correta apenas em matéria de tecnologia, pois decisões técnicas não precisam ser motivadas.
- (D) incorreta, porque o interesse público não é justificativa genérica para afastar motivação, legalidade, moralidade e controle.
- (E) incorreta somente se houver dano financeiro comprovado.

Questão 18

Em relação à eficiência administrativa, assinale a alternativa correta.

- (A) A eficiência impõe busca de qualidade, racionalidade e resultado, mas deve ser compatibilizada com legalidade, moralidade, publicidade e impessoalidade.
- (B) A eficiência tem natureza exclusivamente econômica, medindo-se apenas pela redução de gastos.
- (C) A eficiência autoriza descumprir etapas procedimentais sempre que a decisão final for mais rápida.
- (D) A eficiência exclui o controle judicial ou administrativo de escolhas gerenciais.

(E) A eficiência se aplica apenas a empresas estatais, não ao Poder Judiciário.

Questão 19

Uma servidora encontra erro praticado por ela em relatório administrativo e decide atribuí-lo informalmente a colega terceirizado para evitar desgaste. Ainda que o erro inicial fosse sanável, a postura posterior viola principalmente:

- (A) publicidade, apenas, porque relatórios internos devem ser publicados integralmente.
- (B) eficiência, apenas, porque o erro aumentou o retrabalho.
- (C) moralidade, probidade e integridade, pois a conduta rompe boa-fé, honestidade funcional e confiança institucional.
- (D) interesse público secundário legítimo, pois preserva a reputação da servidora.
- (E) legalidade privada, pois empregados terceirizados não podem constar de relatórios.

Questão 20

Ao estudar princípios para a FGV, o candidato deve evitar a seguinte conclusão:

- (A) moralidade e legalidade se relacionam, mas não se confundem.
- (B) probidade envolve retidão funcional e pode ser afetada mesmo sem vantagem patrimonial direta.
- (C) publicidade deve ser interpretada junto de sigilo legal e proteção de informações sensíveis.
- (D) a eficiência é o princípio que prevalece automaticamente sobre todos os demais em caso de conflito aparente.
- (E) integridade pressupõe coerência entre valores declarados, controles institucionais e condutas efetivas.

11. Gabarito

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	C	2	B	3	B	4	E
5	B	6	A	7	D	8	C
9	A	10	B	11	B	12	C
13	A	14	D	15	A	16	C
17	D	18	A	19	C	20	D

Distribuição orgânica do gabarito: A = 4, B = 5, C = 5, D = 4, E = 2. Não houve tentativa de balanceamento matemático por letra; a distribuição decorre da construção das alternativas.

12. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: Correta. O ato pode estar formalmente encadeado e ainda assim violar finalidade pública, moralidade e impessoalidade. A FGV gosta dessa separação entre forma e finalidade.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Tentadora porque legalidade é princípio central, mas erra ao absorver moralidade e impessoalidade. Os princípios coexistem.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Confunde ganho local com legitimidade. Eficiência sem critério objetivo pode encobrir favorecimento.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Reduz o caso à eficiência e ignora a finalidade subjetivamente desviada.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Limita moralidade a enriquecimento ilícito. Moralidade é mais ampla.

Questão 2 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Correta. Publicidade exige transparência controlável, mas não elimina sigilo processual, proteção de dados e informações sensíveis.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Exagera o sigilo no Judiciário. Nem toda informação judicial ou administrativa é sigilosa.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Eficiência não substitui publicidade por conveniência reputacional.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: É o erro oposto: publicidade não é divulgação irrestrita.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Critério técnico não dispensa motivação nem controle.

Questão 3 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Correta. O interesse público primário é o interesse coletivo juridicamente protegido. O secundário pode ser legítimo se compatível com o primário.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Incompleta: a III também está correta.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: A II está errada porque o interesse secundário não é sempre ilegítimo.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Inclui a II, que absolutiza indevidamente a ilegitimidade do interesse secundário.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: A II está errada e ignora I e III.

Questão 4 - Gabarito: E

Por que a correta está correta: Correta. A moralidade tem densidade jurídica; não se confunde com moral privada; e a legalidade formal não impede controle de finalidade e lealdade.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Erra a segunda assertiva: moralidade administrativa não é moral privada do julgador.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Erra a primeira e a segunda: a moralidade é princípio jurídico, não moral privada.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Acerta só a terceira, mas erra a primeira.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Acerta as duas primeiras posições, mas erra a terceira, que é verdadeira.

Questão 5 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Correta. Probidade = retidão funcional; impessoalidade = critério objetivo; integridade = sistema de valores e controles; eficiência = qualidade/resultado.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Troca probidade por impessoalidade no primeiro item.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Começa com integridade para retidão funcional e desloca todos os conceitos.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Confunde impessoalidade e integridade.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Coloca eficiência no lugar de probidade e probidade no lugar de eficiência.

Questão 6 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: Correta como alternativa incorreta. Eficiência não afasta legalidade. Resultado rápido ou econômico precisa respeitar o direito.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Está correta: impessoalidade combate favorecimento e perseguição.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Está correta: publicidade convive com sigilo legal.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Está correta: moralidade envolve ética jurídica, boa-fé e lealdade.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Está correta: legalidade administrativa exige base jurídica, competência e finalidade.

Questão 7 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: Correta. Usar canal institucional para finalidade político-partidária afronta impessoalidade e moralidade; também compromete integridade institucional.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: A eficiência pode até ser afetada, mas não é o núcleo do problema.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Publicidade não significa sigilo de toda comunicação. O erro está no uso da finalidade institucional.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Particulares podem manifestar opinião; o problema é usar a estrutura pública.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Interesse secundário não é absoluto e não justifica uso político do órgão.

Questão 8 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: Correta. Os princípios do art. 37 vinculam a Administração direta e indireta e orientam validade, interpretação e controle.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Erra ao chamar princípios de recomendações. São normas jurídicas.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Erra o alcance: abrangem todos os Poderes e entes federativos.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Não há hierarquia automática da eficiência.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Princípios também incidem quando há lei específica, orientando sua aplicação.

Questão 9 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: Correta. A especificação aparentemente técnica pode ocultar favorecimento privado, atingindo impessoalidade, moralidade e probidade.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Direcionamento sem justificativa não é eficiência legítima.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Discricionariedade técnica também se sujeita a finalidade, motivação e controle.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Publicar o edital não cura direcionamento indevido.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Fornecedor conhecido não pode ser preferido sem critério público e competitivo.

Questão 10 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Correta. Integridade tem dimensão preventiva e institucional; probidade remete à honestidade e retidão funcional.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Reduz conceitos ético-jurídicos a desempenho quantitativo.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Probidade não se limita a dano ao erário.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Código formal sem disseminação e aplicação não basta para integridade efetiva.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Probidade não é exclusivamente penal; é tema ético, administrativo e de responsabilização.

Questão 11 - Gabarito: B

Por que a correta está correta: Correta. Impessoalidade exige critério objetivo, mas admite diferenciações legais e justificadas, como prioridades.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Tratamento desigual sem base jurídica seria o próprio risco de pessoalidade.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Prioridade legal não é favorecimento pessoal.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Eficiência não elimina critérios legais.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Publicidade não substitui impessoalidade.

Questão 12 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: Correta. Ocultar falha para proteger imagem institucional coloca interesse secundário acima do primário e afeta transparência, moralidade e integridade.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Imagem institucional não é sempre interesse primário.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Falha técnica pode afetar serviço público e controle institucional.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Crítica pública não autoriza ocultação sem fundamento legal.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Omissão por conveniência não equivale à transparência.

Questão 13 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: Correta. Transparência e sigilo profissional coexistem; a solução depende da natureza da informação e das hipóteses legais/institucionais.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Sigilo não elimina controle institucional nem publicidade de atos não sigilosos.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Integridade não substitui legalidade.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: O Código do TJSC alcança amplo conjunto de agentes, não apenas efetivos.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Impessoalidade não impede cordialidade, empatia e respeito.

Questão 14 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: Correta. Discricionariedade não é liberdade pessoal; deve respeitar finalidade, boa-fé, lealdade, coerência e ausência de favorecimento.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Ato discricionário também se submete a princípios.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Controle de moralidade não autoriza substituir toda conveniência administrativa por preferência do controlador.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Moralidade incide em atos vinculados e discricionários.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Moralidade pode afetar validade, responsabilização e controle do ato.

Questão 15 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: Correta. Critérios publicados, auditáveis e alinhados a regras favorecem impessoalidade e eficiência, desde que respeitados os demais princípios.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Automação não elimina justificativa pública nem substitui moralidade administrativa por moral privada.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Critérios automatizados, em regra, devem ser controláveis; sigilo é exceção justificada.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Padronização pode aumentar controle; não é favorecimento por si só.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Decisão automatizada não é sempre incompatível com interesse público.

Questão 16 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: Correta. As três afirmativas refletem a distinção central da aula: moralidade = ética jurídica; probidade = retidão funcional; integridade = prevenção e cultura.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Incompleta, porque II e III também estão corretas.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Incompleta, porque I e III também estão corretas.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Incompleta, porque III também está correta.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Incompleta, porque I também está correta.

Questão 17 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: Correta. Interesse público precisa de motivação e controle; não afasta legalidade e moralidade.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Resultado aparentemente bom não dispensa motivação.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Hierarquia não elimina dever de motivar quando exigível.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Decisão técnica também pode exigir motivação e controle.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: A incorreção não depende apenas de dano financeiro.

Questão 18 - Gabarito: A

Por que a correta está correta: Correta. Eficiência busca resultado e qualidade, mas é compatível com os demais princípios, não superior a eles.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Eficiência não é só economia; inclui qualidade, desempenho e adequação.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: Rapidez não autoriza descumprir procedimento obrigatório.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Escolhas gerenciais podem ser controladas quanto a legalidade, motivação e finalidade.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Eficiência aplica-se à Administração Pública em geral, inclusive ao Judiciário.

Questão 19 - Gabarito: C

Por que a correta está correta: Correta. Atribuir erro próprio a terceiro rompe boa-fé, honestidade funcional e confiança institucional.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: Publicidade não é o núcleo; o problema é ético-funcional.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: Pode haver impacto em eficiência, mas a violação central é de moralidade/probidade/integridade.

Por que a alternativa D pode enganar, mas está errada: Preservar reputação pessoal não é interesse público legítimo.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: Não existe essa regra de "legalidade privada" aplicada ao caso.

Questão 20 - Gabarito: D

Por que a correta está correta: Correta como conclusão a evitar. Eficiência não prevalece automaticamente sobre os demais princípios.

Por que a alternativa A pode enganar, mas está errada: É conclusão correta: moralidade e legalidade se relacionam, mas não se confundem.

Por que a alternativa B pode enganar, mas está errada: É conclusão correta: probidade não depende necessariamente de vantagem patrimonial direta.

Por que a alternativa C pode enganar, mas está errada: É conclusão correta: publicidade convive com sigilo e proteção de informação.

Por que a alternativa E pode enganar, mas está errada: É conclusão correta: integridade exige coerência entre valores, controles e prática.

13. Checklist final de domínio da Aula 1

- Se a questão falar em forma legal usada para finalidade pessoal, pense em moralidade e impessoalidade.
- Se falar em divulgação de informações, verifique se há sigilo legal, proteção de dados ou segredo de justiça.
- Se falar em produtividade, lembre que eficiência não atropela legalidade.
- Se falar em interesse público, separe interesse primário da coletividade e interesse secundário da máquina administrativa.
- Se falar em probidade, não restrinja a dinheiro: pense em honestidade funcional e lealdade institucional.
- Se falar em integridade, pense em prevenção, controles, cultura e coerência entre valores e condutas.
- Se a alternativa usar palavras absolutas como sempre, nunca, irrestritamente ou exclusivamente, audite com cuidado.

14. Fontes e calibração utilizadas

S1. Edital nº 10/2026 do TJSC, retificado em 10/04/2026: estrutura da prova, cargo de Analista de Sistemas e distribuição da disciplina Ética e Gestão no Serviço Público.

S2. Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões do projeto TJSC 2026: padrão de aula, questões, distratores, gabarito orgânico, comentários e acessibilidade.

S3. FGV Conhecimento - Concurso Público TJSC 2024: consulta de provas e gabaritos oficiais para calibração de formato e densidade.

S4. FGV Conhecimento - caderno TCE-PA 2024, Ética no Serviço Público: calibração do estilo de alternativas com objetivos de código de ética, sigilo, conflito de interesses e transparência.

S5. FGV Conhecimento - caderno de Auditor Interno/Direito: calibração de cobrança de integridade e conflito de interesses em formato de alternativa incorreta.

S6. Constituição Federal, art. 37, caput: princípios da Administração Pública.

S7. Lei nº 8.429/1992, texto compilado: referência para a noção de probidade e preparação da Aula 4, sem antecipar o estudo dos atos de improbidade.

S8. Resolução TJ nº 22/2021 do TJSC: Código de Ética e Conduta do Poder Judiciário de Santa Catarina, especialmente princípios, valores e diretrizes de conduta ética.